

1015018-33.2020.8.26.0361

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Magistrado: Bruno Machado Miano

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... de propriedade do veículo por furto ou roubo, consoante:

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade: I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

Vara da Fazenda Pública

Av. Capitão Manoel Rudge, 474, Mogi das Cruzes - SP - cep 08780-290

1015018-33.2020.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1015018-33.2020.8.26.0361

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Requerente:

Marcos Eliel dos Santos

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Machado Miano

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 cumulado com o artigo 38 da Lei nº 9.099/1995.

Fundamento e Decido.

A parte autora ingressou com a presente demanda pleiteando a declaração de: i) inexigibilidade do IPVA e das taxas de licenciamento dos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020; ii) o cancelamento dos protestos das CDA nº 1242003587 e 1262327471. Alegou ter sido proprietário do veículo Nissan Versa de placas EXI 9551 e que em 31/05/2015 houve a perda do bem.

A pretensão é procedente.

A documentação acostada aos autos comprova a ocorrência de danos de grande monta no veículo em razão do narrado acidente, ocorrido em maio/2015 - especial atenção ao Ofício de nº 02369982/2015, onde consta como sinistro de grande monta e irrecuperável (fl. 09).

A própria legislação determina que o carro classificado com dano de grande monta é

irrecuperável, ou seja, declara-se a perda total. Confira-se o art. 8º da Resolução Contran nº 544/2015:

Art. 8º - O veículo enquadrado na categoria "dano de grande monta" deve ser classificado como "irrecuperável" pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver seu registro, devendo ser executada a baixa do seu cadastro na forma determinada pelo CTB. Em nada altera esse entendimento o fato de não ter sido efetuada a baixa do automóvel. Como explicado pelo autor, isso não foi possível em razão da pendência de financiamento sobre o bem.

E a Lei Estadual nº 13.296/08, em seu artigo 14, dispõe sobre a dispensa do pagamento do IPVA, nas hipóteses de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, consoante:

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade: I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;"

O descumprimento da exigência burocrática de comunicação da ocorrência ao DETRAN não justifica a exação no período em que a parte autora não mais detinha a propriedade ou a posse do veículo, conforme o disposto no artigo 1º do Decreto nº 40.846/96:

"Artigo 1º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse".

Assim, diante da ocorrência de danos de grande monta, cessada está a responsabilidade pelo IPVA, cujo fato gerador desapareceu.

Nesse sentido decisão do E. Tribunal de Justiça:

IPVA. Veículo com danos de grande monta. Danos irreversíveis. Hipótese que caracteriza inexigibilidade do imposto. Sinistro que caracteriza perda dos poderes de propriedade. Inocorrência do fato gerador. Contudo, redução da verba honorária. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1002920-91.2016.8.26.0543; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Santa Isabel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/11/2017)

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida por MARCOS ELIEL DOS SANTOS e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO para declarar inexigível o IPVA e as taxas de licenciamento dos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 do veículo Nissa/Versa de placas EXI 9551, Renavam 00397897510 e por consequência determinar o cancelamento dos protestos das CDA's de nº 1242003587 e 1262327471

Nesta fase, sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099, de 26.09.1995, cumulado com o artigo 27 da Lei n. 12.153, de 22.12.2009. Sem reexame necessário, artigo 11 da Lei nº 12.153, de 22.12.2009. Encerro esta fase processual nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Oportunamente, archive-se.

P. I. C.

Mogi das Cruzes, data da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA